



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile



in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro
all'udienza del **26 maggio 2022**, all'esito della camera di consiglio, ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 *sexies* c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 10670** del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2020** vertente

T R A

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla via Velletri, n.
10, presso lo studio dell'avv. Antonio De Francesco che lo rappresenta e
difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla
Circonvallazione Clodia, n. 29, presso lo studio dell'avv. Gianluca Capasso
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: scioglimento comunione

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attore: "... 1. dichiarare ai sensi dell'art. 1111 c.c. lo scioglimento della
comunione tra il sig. Parte_1 e la sig.ra Controparte_1
avente ad oggetto il diritto di proprietà sull'immobile sito in Roma, Via Leone
IV n. 38, sc. A, int. 6, meglio identificato in atti, e per l'effetto 2. accertare e
dichiarare il diritto del sig. Parte_1 ad ottenere la divisione
giudiziale dell'immobile ed in particolare, accertatane l'indivisibilità
materiale, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a

mezzo professionista all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione della somma risultante dalla vendita in proporzione delle quote dei rispettivi comproprietari; 3. accertare e dichiarare il mancato godimento dell'immobile da parte del sig. Parte_1 dal 04/08/2011, a causa della condotta illecita assunta dalla sig.ra Controparte_1, come descritta in atti, e per l'effetto 4. dichiarare tenuta e condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati ad oggi in € 11.307,68 [3.357,68 per spese di albergo + 7.950,00 spese di custodia mobili (150,00 X 53 mesi)] a titolo di danno emergente, e in € 74.100,00 [114 mesi da agosto 2011 ad oggi X 1.300 = 148.000 / 2 = 74.100] a titolo di lucro cessante, e così per il complessivo importo di € 85.407,68, ovvero nella diversa o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre ai danni subendi sino allo scioglimento della comunione e rilascio dell'immobile, con richiesta di detrarre tale importo dalle somme spettanti alla convenuta all'esito della divisione e vendita dell'immobile, ed attribuendo la relativa somma all'attore con prelievo sull'importo dovuto alla convenuta in seguito alla divisione; 5. accertata l'infondatezza delle eccezioni di controparte, respingere tutte le domande formulate da parte convenuta; 6. vista l'opposizione della convenuta alla divisione, porre le relative spese di divisione a carico della medesima; 7. condannare in ogni caso la stessa al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento, considerata anche la pretestuosità e temerarietà delle eccezioni e domande contenute nella comparsa di costituzione”.

Per la convenuta: “... In via preliminare, stante il deposito telematico dell'atto principale di controparte in forma inammissibile ed irricevibile, dichiarare l'azione attorea, la citazione e tutte le avverse domande inesistenti e/o nulle e/o inammissibili e/o improcedibili, con rigetto integrale delle avverse conclusioni. - Nel merito, provvedere sullo scioglimento della comunione e sulla divisione come per legge e di giustizia, ponendo a carico dell'attore (unico interessato alla divisione) ogni onere e spesa da sostenere in corso di causa (fermo il successivo recupero delle spese prededucibili alla liquidazione finale), dichiarando la legittima esistenza di un contratto di comodato

dell'immobile sito in Roma, Via Leone IV n. 38 sc. A int. 6, in favore della signora Controparte_1 per tutta la vita della predetta così come sopra descritto o, in via subordinata ed alternativa, il diritto della convenuta di abitare comunque l'immobile così come sopra descritto, e quindi disponendo la divisione e, se del caso, la valutazione e la vendita dell'appartamento come bene occupato dalla convenuta, anche come comodataria, per tale durata, tenendo conto del diritto della signora Parte_2 e senza tener conto del valore dei beni mobili ed arredi presenti all'interno del bene in quanto di proprietà della convenuta, nonché assegnando alla signora [...] CP_1 quanto deriverà dalla divisione in natura ovvero, in caso di indivisibilità materiale del bene, dalla vendita del bene in misura non inferiore al il 50%. - Sempre nel merito, rigettare integralmente la domanda del signor Parte_1 di risarcimento danni ed ogni domanda attorea di pagamento somme nei confronti della signora Controparte_1, stante la sussistenza di un contratto di comodato dell'immobile in favore della convenuta e/o per tutti i motivi sopra descritti in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata, ovvero in via subordinata ed alternativa, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga di accogliere anche solo parzialmente dette domande, limitare la condanna di pagamento alle sole somme documentalmente provate e proporzionate di deposito ed alloggio così come sopra argomentato ovvero a quanto di giustizia, e compensare in via di eccezione di compensazione con la richiamata somma, tutti gli esborsi sostenuti, così come sopra descritti in atto e come risulteranno dall'istruttoria processuale, dalla signora Controparte_1 per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione dell'appartamento, ovvero in subordine ridurre comunque la condanna del valore aggiunto risultante sull'immobile a seguito dei suddetti lavori, nonché operare la compensazione anche con tutti gli esborsi sostenuti nel tempo e sino ad oggi dalla convenuta per le spese di manutenzione straordinaria CP_2 del fabbricato ove è sito l'immobile per cui è causa, così come sopra descritti in atto e come risulteranno dall'istruttoria processuale. - In via riconvenzionale, ferma l'eccezione di compensazione di cui sopra, condannare il signor Parte_1 a

rimborsare alla signora Controparte_1 il 50% di tutte le spese straordinarie condominiali e di manutenzione straordinaria dell'immobile oggetto di causa che la convenuta ebbe a sostenere direttamente nel tempo per complessivi Euro 5.000,00 ovvero per la maggior o minor somma di giustizia che emergerà dall'istruttoria condominiale. - In ultimo, condannare l'attore al rimborso in favore della convenuta di compensi e spese di giudizio come per legge".

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato introdotto nel febbraio del 2020 da Parte_1 al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, alla via Leone IV, n. 38, meglio identificato nelle conclusioni sopra trascritte; comunione a cui partecipano sia l'attore che la sorella Controparte_1 nella misura di ½ ciascuno. Assumendo poi che la convenuta abbia occupato in via esclusiva l'immobile di cui trattasi, l'attore ha chiesto condannarsi la predetta a versargli la corrispondente parte di frutti civili dovuta come corrispettivo del detto godimento esclusivo nonché a risarcirgli i danni subiti per non aver avuto la disponibilità dell'immobile.

Controparte_1 costituitasi in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito la nullità dell'atto di citazione siccome depositato in un formato irricevibile; nel merito non si è opposta alla divisione ma ha dedotto l'infondatezza delle domande obbligatorie proposte nei suoi confronti, evidenziando in particolare che il fratello, nell'anno 2006, le aveva concesso in comodato l'appartamento per cui è causa per tutta la durata della sua vita. Ha inoltre eccepito la sussistenza di un proprio controcredito avente ad oggetto il rimborso di oneri condominiali straordinari e di spese di ristrutturazione dell'immobile.

In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata in ragione dell'irregolarità del formato telematico utilizzato dall'attore per il relativo deposito, e ciò in quanto, anche ove volesse effettivamente riconoscersi l'esistenza di tale vizio, esso risulterebbe senz'altro sanato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., essendosi la convenuta

regolarmente costituita e avendo la stessa svolto ampie e articolate difese che escludono qualsivoglia lesione del contraddittorio.

Ciò posto, rileva il Tribunale che la domanda di scioglimento della comunione così come proposta dall'attore è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

Come chiarito dalla Suprema Corte, gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021).

Il principio testé esposto trova peraltro applicazione non solo alle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative dianzi citate (v. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

Il concetto di edificio abusivo a cui la Corte di cassazione fa riferimento è quello cd. formale, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e dunque non negoziabile) quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé.

Nella summenzionata pronuncia, la Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che la regolarità edilizia dell'immobile da dividere costituisce condizione dell'azione ex art. 713 c.c. e che nel caso in cui la divisione venga chiesta in via giudiziale, la predetta condizione può dirsi sussistente qualora le parti che

propongono la domanda producano una dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia ovvero una dichiarazione attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 1° settembre 1967; ciò in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto (v. Cass., 29.4.2016, n. 8489; Cass., 22.1.2018, n. 1505).

Orbene, nel caso di specie nessuna delle parti di causa ha prodotto una dichiarazione indicante gli estremi del titolo abilitativo degli immobili per cui è controversia, né ha reso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Tale lacuna non può nemmeno dirsi "sanata" dalle considerazioni svolte dal CTU nominato in corso di causa alla pag. 2 della propria relazione in merito all'edificazione del fabbricato in epoca anteriore al 1967: trattasi infatti di considerazioni prive di idoneo fondamento documentale e rese sulla sola base di *"uno scritto apposto nell'androne di ingresso del palazzo"*. Ed invero, come chiaramente precisato dalla Suprema Corte nella già citata sentenza 22.3.2019, n. 8230, la regolarità edilizia dell'immobile non può essere affermata in astratto ma deve formare oggetto di una dichiarazione corrispondente alla realtà e, dunque, verificabile in giudizio attraverso puntuali riscontri.

Pertanto, nella citata sentenza 7.10.2019, n. 25021 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che lo scioglimento della comunione è un atto di natura costitutivo-traslativa sicché, analogamente a quanto avviene per un atto di alienazione di un edificio, la sua validità, sotto il profilo del rispetto della normativa speciale edilizia, è condizionata ad una dichiarazione resa da chi è parte dell'atto (o comunque ne fa istanza in via giudiziale), irrilevante essendo qualsiasi dichiarazione compiuta da altri soggetti in precedenti atti relativi a diritti reali sul medesimo cespite.

Da ultimo, e ancora sotto il profilo processuale, deve rilevarsi, da un lato, che la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'immobile da dividere è rilevabile d'ufficio (v. la più volte citata Cass.,

sez. un., 7.10.2019, n. 25021), dall'altro, che, venendo qui in rilievo una condizione dell'azione, le parti erano tenute a fornire la documentazione *de qua* e quindi a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante (cfr., con riferimento a diversa fattispecie ma con enunciazione di un principio che può estendersi al caso in esame, Cass., 29.9.2015, n. 19372 nonché Cass., 4.3.2019, n. 6218).

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di divisione deve dichiararsi inammissibile.

Per quanto riguarda la domanda di condanna della convenuta al pagamento di una indennità per il godimento esclusivo dell'appartamento di via Leone IV, si osserva che l'uso esclusivo del citato bene comune da parte della sola *Controparte_1* può ritenersi accertato alla luce delle stesse ammissioni della convenuta.

La tesi difensiva della *CP_1* secondo cui l'uso esclusivo che ella ha avuto dell'immobile troverebbe titolo in un comodato concluso verbalmente tra i due fratelli nel 2006 (e riconosciuto dall'attore in uno scritto del 10 ottobre 2007), è palesemente infondata dal momento che a quell'epoca l'attore era pacificamente titolare soltanto di una quota di nuda proprietà del bene sicché non aveva titolo per trasferire ad altri una facoltà di godimento di cui era privo. Il contratto di comodato eventualmente concluso tra i due fratelli sarebbe pertanto privo di qualsiasi effetto.

Spetta dunque al condividente che ne ha fatto domanda un'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile dalla data in cui la domanda è stata formulata; tale data, nella specie, coincide con la prima richiesta dell'ottobre 2015 (v. doc. 7 produzione attorea), non risultando che l'attore abbia in precedenza richiesto all'odierna convenuta di poter utilizzare il bene in via diretta o indiretta.

Infatti, l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale, ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza

in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario *pro indiviso* che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia, allorché, come nel caso in esame con la richiesta espressa nella citata richiesta, quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass., 4.12.1991, n. 13036; Cass. 6.4.2011, n. [7881](#)).

Ciò premesso, l'ammontare dell'indennità dovuta per l'uso esclusivo del bene comune può essere determinata in via equitativa assumendo come punto di riferimento il canone di locazione percepibile per quel bene (v. Cass., 2.8.1990, n. 7716).

Tale valore è stato indicato dal CTU, con argomentazioni ampie, analitiche e prive di contraddizioni, in €108.925,00 nel periodo compreso tra ottobre 2015 e ottobre 2021; importo a cui deve aggiungersi quello dei (potenziali) canoni mensili maturati da novembre 2021 fino alla data della presente sentenza, pari ad €9.632,00 (€1.376,00 mensili * 7). Il valore locativo dell'immobile di cui si discorre nel periodo che qui interessa può pertanto essere quantificato, in via equitativa ed ai valori attuali, comprensivi di interessi, in complessivi €118.557,00#. Conseguentemente, l'indennità dovuta dalla convenuta *Controparte_1* all'attore, in relazione alla sua pacifica quota di titolarità di 1/2, risulta pari ad €59.278,50# comprensivi di interessi.

Non può invece riconoscersi l'ulteriore risarcimento del danno richiesto da *Parte_1* (ristoro della perdita patrimoniale subita per aver dovuto alloggiare in albergo in occasione dei soggiorni romani e per aver dovuto depositare presso un terzo i mobili presenti in un altro appartamento da lui venduto). Al riguardo è sufficiente osservare, come già dianzi esposto, che l'uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario non costituisce illecito e non comporta obblighi risarcitori: la privazione del godimento che gli altri contitolari subiscono è già di per sé ristorata dalla cd. indennità di occupazione.

Dalla somma suindicata va poi detratto l'importo di €279,45, pari alla metà di €558,90: ovverosia la sola spesa per oneri condominiali che la

convenuta ha effettivamente provato di aver pagato in relazione all'immobile di cui trattasi (v. doc. 7.1 produzione convenuta). La somma complessivamente dovuta da *Controparte_1* al fratello ammonta quindi ad €58.999,05.

L'esito del giudizio, solo parzialmente favorevole all'attore, giustifica la compensazione delle spese legali di lite nella misura della metà, ponendosi la restante parte a carico della convenuta, pur sempre soccombente. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno posta a carico della sola convenuta, integralmente soccombente rispetto alla domanda che ha reso necessario l'espletamento dell'accertamento tecnico estimativo.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
2. condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* [...] della somma di €58.999,05#;
3. rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria formulata da *Parte_1* ;
4. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da *Controparte_1*
5. condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* [...] della metà delle spese del giudizio che liquida per l'intero in complessivi €9.000,00# per compensi professionali ed €1.214,00 per esborsi, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
6. pone definitivamente a carico di *Controparte_1* le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Roma, 26 maggio 2022

Il Giudice
Luigi D'Alessandro